

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 28/2535      นางสาว ศรีสุวรรณค์ อัสวเทศานนท์      โจทก์  
บริษัท โน้ตโปรโมชัน จำกัด      จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204

ป.วิ.พ. มาตรา 84

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 31, มาตรา ข้อ 32, มาตรา ข้อ 39, มาตรา ข้อ 40

เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยนายจ้างได้ประกาศกำหนดวันหยุดตาม ประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่โจทก์ทราบล่วงหน้าซึ่งมีความหมายอยู่ใน ตัวว่าโจทก์ไม่ได้หยุดงานในวันดังกล่าวส่วนวันหยุดประจำสัปดาห์จำเลยมิได้ปฏิเสธ ไว้ต้องถือว่าจำเลยสั่งให้โจทก์ทำงานในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์โจทก์ จึงมีต้องนำสืบในข้อนี้อีกจำเลยจึงต้องจ่ายเงินสำหรับวันหยุดทั้ง3ประเภทดังกล่าว แก่โจทก์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงาน หมวด4ข้อ31วรรคแรกถ้านายจ้างผิดนัดในการจ่ายค่าจ้างค่าล่วงเวลาและค่าทำงาน ในวันหยุดต้องจ่ายดอกเบี้ยแก่ลูกจ้างระหว่างผิดนัดร้อยละ15ต่อปีแม้ประกาศ กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวจะมีได้กำหนดให้ลูกจ้างต้องทวงถามเสียก่อนจึงจะมี สิทธิได้ดอกเบี้ยซึ่งมีความหมายว่านายจ้างจะต้องจ่ายดอกเบี้ยทันทีที่ผิดนัดก็ตามแต่ เมื่อโจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่าจำเลยผิดนัดในเรื่องดอกเบี้ยของแต่ละรายการตั้งแต่ เมื่อใดและอย่างไรทั้งยังเบิกความว่าขอเรียกดอกเบี้ยนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปที่ศาล แร่งงานกลางกำหนดให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยแก่โจทก์นับแต่วันฟ้องจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งนักจัดรายการเพลง จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมและผิดสัญญาจ้างต่อโจทก์ จำเลยไม่เคยให้โจทก์หยุดพักผ่อนประจำปีและหยุดงานในวันหยุดตามประเพณี ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าชดเชยค่าทำงานในวันหยุด สิ้นจ้างแทนการบอกล่วงหน้า รวมเป็นเงิน 47,331 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2533 จนถึงวันฟ้อง ให้จำเลยชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโจทก์ก่อนครบกำหนดสัญญากับเงินโบนัส รวมเป็นเงิน 49,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2533 จนถึงวันฟ้องรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,454.42 บาท และให้จำเลยชำระดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงิน 47,331 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 49,600 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ ค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปี และค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณีนั้นโจทก์ได้รับและใช้สิทธิแล้วจึงไม่มีสิทธิเรียกร้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2531 โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย ต่อมาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2531 โจทก์กับจำเลยได้ทำสัญญาฝึกงานต่อกันตามเอกสารหมายเลข 1 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2533 จำเลยมีหนังสือสั่งพักการจัดรายการของโจทก์ และวินิจฉัยประเด็นข้อแรกว่า จำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์แต่โจทก์ไม่ยอมไปทำงานให้จำเลยตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2533 เพราะไม่พอใจคำสั่งของจำเลยที่ให้โจทก์พักการจัดรายการ คำสั่งพักจัดรายการดังกล่าวเป็นคำสั่งที่จำเลยอาจออกคำสั่งได้ไม่มีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ จำเลยจึงไม่ได้ผิดสัญญาจ้าง โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหาย ค่าชดเชยและสิ้นจ้างแทนการ

บอกกล่าวล่วงหน้า ประเด็นข้อ 2, 3, 4 และ 5 ที่ว่า หากจำเลยเลิกจ้างโจทก์ การเลิกจ้างนั้นไม่เป็นธรรมหรือไม่ โจทก์ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่ โจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายเป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ และโจทก์จงใจให้จำเลยได้รับความเสียหายหรือไม่ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย ส่วนประเด็นข้อ 6 คงเหลือแต่เพียงว่า จำเลยต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจำปี เงินโบนัสดอกเบี้ย หรือไม่ โจทก์ทำงานให้จำเลยไม่ครบ 1 ปี จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายเงินโบนัสให้โจทก์ ส่วนค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณีนั้น ไม่ปรากฏจากคำเบิกความของโจทก์จำเลยว่า จำเลยได้ประกาศกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่โจทก์ล่วงหน้าตามกฎหมาย จำเลยจึงต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณีและค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่โจทก์ โจทก์ทำงาน 2 ปี มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณีรวม 26 วัน กับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีรวม 12 วันโจทก์จำเลยตกลงให้คิดวันละ 370 บาท จำเลยจึงต้องจ่ายค่าทำงานวันหยุดตามประเพณีเป็นเงิน 9,620 บาท และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นเงิน 4,440 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในจำนวนเงินดังกล่าว นับแต่วันที่โจทก์ทวงถามแต่ไม่ปรากฏว่าโจทก์ทวงถามวันใด จึงให้คิดนับแต่วันฟ้อง ส่วนค่าทำงานในวันหยุดประจำปีประจำปีที่โจทก์เรียกร้องจากจำเลยช่วงวันที่ 1 มกราคม 2533 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2533 จำเลยไม่ได้ปฏิเสธไว้ จึงต้องถือว่าจำเลยยอมรับว่า จำเลยได้สั่งให้โจทก์ทำงานในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดประจำปี ปรากฏว่าวันหยุดประจำปีช่วงนั้นมีจำนวน 16 วัน โจทก์จำเลยตกลงให้คิดวันละ 370 บาท จึงเป็นเงิน 5,920 บาท ซึ่งจำเลยจะต้องชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่โจทก์ทวงถามไม่ปรากฏว่าโจทก์ทวงถามวันใด จึงให้นับแต่วันฟ้อง พิพากษาให้จำเลยชำระค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณี 9,620 บาท ค่าทำงานวันหยุดพักผ่อนประจำปี 4,440 บาท กับค่าทำงานใน

วันหยุดประจำสัปดาห์ 5,920 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของแต่ละจำนวน นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นให้ยก โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ส่วนปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า จำเลยจะต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณีและค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีกับค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ให้แก่โจทก์หรือไม่นั้น เห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าไม่ปรากฏจากคำเบิกความของโจทก์จำเลย ว่า จำเลยได้ประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่โจทก์ทราบล่วงหน้า ซึ่งมีความหมายอยู่ในตัวว่า โจทก์ไม่ได้หยุดงานในวันดังกล่าว ส่วนวันหยุดประจำสัปดาห์นั้นศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยมิได้ปฏิเสธไว้ จึงต้องถือว่า จำเลยสั่งให้โจทก์ทำงานในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์โจทก์จึงมีต้องนำสืบในข้อนี้อีก จำเลยจึงต้องจ่ายเงินสำหรับวันหยุดทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวแก่โจทก์ตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมาอุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

สำหรับปัญหาในเรื่องดอกเบี้ยที่โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีโดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องทวงถามก่อนนั้น และขอคิดนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2533 เป็นต้นไป เห็นว่า ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน หมวด 4 ข้อ 31 วรรคแรก ระบุว่า"ถ้านายจ้างผิดนัดในการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุดให้นายจ้างจ่ายดอกเบี้ยแก่ลูกจ้างในระหว่างผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี" ฉะนั้น ที่ศาลแรงงานกลางกำหนดดอกเบี้ยให้โจทก์เพียงร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น ส่วนจะให้คิดดอกเบี้ยดังกล่าวจากวันใดนั้น เห็นว่า แม้ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวจะมีได้กำหนดให้ลูกจ้าง (โจทก์) ต้องทวงถามเสียก่อน จึงจะมีสิทธิได้ดอกเบี้ยซึ่งมีความหมายว่า นายจ้าง (จำเลย) จะต้องจ่ายดอกเบี้ยทันที

ที่ผิวดนดก็ตาม แต่โจทก์ก็มิได้นำสืบให้เห็นว่า จำเลยผิวดนดในเรื่องดอกเบี๋ยของแต่ละรายการตั้งแต่เมื่อใดและอย่างไร ทั้งยังเบิกความว่าขอเรียกดอกเบี๋ยนับจากวันฟ้องเป็นต้นไป ที่ศาลแรงงานกลางกำหนดให้จำเลยจ่ายดอกเบี๋ยแก่โจทก์นับแต่วันฟ้องมานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายดอกเบี๋ยสำหรับค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจำปีกับวันหยุดประจำสัปดาห์ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของแต่ละจำนวน นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |